

통 보

1. 제 목: 선금 지급에 관한 사항
2. 관계기관: □□□□실(○○○○부)
3. 내 용

가. 업무개요

본사 ○○○○부는 코로나19에 따른 내수 및 민생 어려움을 완화하고자 계약상대자에 대한 선금 지급 기한 단축 등을 포함한 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획(1~3차)을 시행하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제34조(적용범위) 제3항 따르면 계약담당 공무원은 계약상대자가 선금 지급을 요청하는 경우 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있고, [표 1]과 같이 계약금액에 따른 의무 선금 비율 이하로 요청받은 경우, 청구를 받은 날로부터 14일 이내에 선금을 지급하여야 합니다.

[표 1] 선금의 의무지급 비율(물품의 제조 및 용역)

구분	계약금액 10억원 이상인 경우	계약금액 3억원 이상 10억원 미만의 경우	계약금액이 3억원 미만인 경우
비율	100분의 30	100분의 40	100분의 50

한편, 같은 기준 제36조(선금의 사용) 제4항에서는 계약담당 공무원이 수급인에게 선금을 지급하게 되면 선금 지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 받아 선금 배분 및 수령 내역을 비교·확인하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 고시(제2020-11호, 제2020-38호, 제2021-12호)와 본사 시행 공문(○○○○부-2313, 2021. 7. 1.)에서는 [표 2]와 같이 경기침체 활성화 조치로 선금의 지급 기한을 2020. 5월부터 기존 14일에서 5일 이내로 단축하였습니다.

[표 2] 경기침체 해소 활성화 계획 변경 전 후 비교

구분		1차 추진	2차 추진	3차 추진
시행기간		2020.5.1.~2020.12.31.	2021.1.1.~ 2021.6. 30.	2021.7.1.~2021.12.31.
④ 대금조기 집행강화	③ 선금지급 기한단축	14일 → 5일 ¹⁾	동일	동일

따라서, 선금을 집행하는 직원은 계약예규 및 ○○○○부에서 시행한 계획에 따라 경기침체 해소 활성화 계획 취지를 고려하여 단축된 기한 내에 선금이 계약상대자에게 지급될 수 있도록 노력하여야 하며,

선금 지급 건 중 하도급 계약이 포함된 경우 선금 지급일 20일 이내에 계약상대방과 하수급인으로부터 증빙서류를 징구하여 선금이 지급 목적에 맞게 사용되었는지를 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20년~'21년 의무 선금 지급 비율에 해당하는 용역계약을 확인한 결과, 요청부서의 협조²⁾ 지연 등을 사유로 [표 3]과 같이 선금 지급 단축 기한 5일을 지키지 못하고 있었으며, 이 중 일부는 계약예규의 의무기한 14일을 경과하여 지급하였습니다.

[표 3] '20~'21년 의무 선금지급 비율 용역계약

내용	계약기간	비율	세금계산서 (A)	지출결의	선금지급일 (B)	소요일 (B-A)
공공기관 고객만족도 조사 용역	'20.12.30.~'21.04.15	50%	'21.01.07.	'21.01.15.	'21.01.18.	11
스마트워크 비대면 원격근무 환경 구축	'21.09.27.~'21.12.25.	30%	'21.09.30.	'21.10.12.	'21.10.13.	13
중장기 경영전략 수립 연구 용역	21.08.27.~21.11.24	50%	'21.10.15.	'21.10.26.	'21.11.03.	19
하계휴양소 운영 용역	'20.07.10~'20.11.15	50%	'20.07.10.	'20.07.22.	'20.07.23.	13
온라인홍보 용역	'20.11.19.~'21.12.18	50%	'20.12.04.	'20.12.09.	'20.12.10.	6
요양정보시스템 구축 용역	'20.11.25.~'21.05.23	30%	'20.12.04.	'20.12.23.	'20.12.29.	25
요양정보시스템 구축 감리 용역	'20.12.21.~'21.05.23	50%	'20.12.24.	'20.12.30.	'20.12.30.	6

또한, 선금을 지급하는 하도급 계약의 경우 계약상대방과 하수급자의 선금배분 내역을 확인하여 선금이 지급 목적에 맞게 사용되었는지 비교해야 함에도,

1) 원문에는 2차 추진부터 기한 단축으로 되어있으나 1차 계획 등과 비교한 결과 오류로 확인되어 1차로 정정
2) 선금지급절차 : 계약상대자(선금요청)→원인행위부서(선금지급 협조요청)→계약부서(서류검토,선금집행)

[표 4]와 같이 감사일 현재까지 선금 사용 내역을 수령하지 않은 계약 건도 있었습니다.

[표 4] '20~'21년 선금사용내역 미징구 하도급계약

내용	계약기간	계약금액	선금지급액	지급일	비고
한국보훈복지의료공단 요양정보시스템 구축 용역	'20.11.25.~'21.5.23.	1,526,800천 원	458,040천 원	'20.12.29.	하도급

4. 관계기관 의견

- □□□□실에서는 감사 결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 계약금액에 따른 의무 선금 비율 이하로 선금지급 요청을 받은 경우, 의무기한 내 지급될 수 있도록 하고, 하도급 계약의 선금 사용 내역서를 확인하는 절차를 누락하지 않도록 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)